Investitionsdarlehensvertrag Rhenus Kreditbank

1. Vertragsparteien und Datum

Darlehensvertrag Nr. RK-2023-4471 vom 15. März 2023 zwischen der Rhenus Kreditbank AG, Augustaanlage 33, 68165 Mannheim, als Bank und der Kurpfalz Taxware GmbH, Im Neuenheimer Feld 583, 69120 Heidelberg, als Darlehensnehmerin.

Für die Darlehensnehmerin handelt Geschäftsführer Martin Reuter. Für die Bank handeln die Prokuristinnen Silke Brandt und Beate Abele gemeinschaftlich.

2. Darlehensbetrag und Auszahlung

Die Bank stellt einen Betrag von 2.400.000,00 EUR bereit. Die Auszahlung erfolgt nach Erfüllung der in Anlage 1 bezeichneten Auszahlungsvoraussetzungen in zwei Tranchen auf das Geschäftskonto der Darlehensnehmerin bei der Heidelberger Volksbank.

Tranche 1 über 1.600.000,00 EUR ist für Cloud-Migration und Entwicklungsleistungen, Tranche 2 über 800.000,00 EUR für Produktlaunch und Vertriebsausbau vorgesehen. Nicht verwendete Beträge sind auf Anforderung zurückzuführen.

3. Laufzeit und Tilgung

Das Darlehen endet am 31. März 2028. Ab dem 30. Juni 2024 sind am Ende jedes Kalenderquartals Tilgungsraten von 50.000,00 EUR zu zahlen; die verbleibende Restschuld wird am Laufzeitende fällig. Freiwillige Sondertilgungen von mindestens 100.000,00 EUR sind mit fünf Bankarbeitstagen Vorankündigung möglich.

4. Zinsen und Kosten

Der Nominalzins beträgt 5,40 Prozent jährlich und ist quartalsweise nachträglich zahlbar. Bei Zahlungsverzug gilt der vertragliche Zinssatz zuzüglich fünf Prozentpunkten, soweit nicht ein niedrigerer Schaden nachgewiesen wird. Ein einmaliges Bearbeitungsentgelt von 18.000,00 EUR ist am Valutatag der ersten Tranche als gesonderte Kontobelastung zu zahlen; es mindert nicht den Kapitalabruf.

5. Verwendungsnachweise

Die Darlehensnehmerin legt quartalsweise eine Mittelverwendungsübersicht mit Rechnungsbelegen für Beträge ab 25.000,00 EUR vor. Abweichungen von mehr als zehn Prozent zwischen den Budgetgruppen bedürfen vorheriger Zustimmung der Bank in Textform.

6. Finanzinformationen und Kennzahlen

Bis 30 Tage nach Quartalsende sind BWA, Summen- und Saldenliste, Liquiditätsstatus und Entwicklung der wiederkehrenden Jahresumsätze einzureichen. Der Mindestbestand liquider Mittel beträgt 350.000,00 EUR; der jährlich wiederkehrende Umsatz soll zum jeweiligen Jahresende mindestens 2.100.000,00 EUR betragen.

7. Sicherheiten

Zur Sicherung sämtlicher gegenwärtiger, künftiger und bedingter Ansprüche der Bank aus diesem Vertrag bestellt die Darlehensnehmerin die in Anlage 2 bezeichneten Sicherheiten. Dazu gehören insbesondere ein gesonderter Sicherungsvertrag über Software-Nutzungsrechte und ein Kontoguthabenpfandrecht.

Weitere Sicherheiten können bei wesentlicher Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse verlangt werden, soweit ein berechtigtes Sicherungsinteresse besteht. Die Parteien halten fest, dass Forderungen aus Softwareverträgen zum Vertragsdatum noch nicht abgetreten werden.

8. Zusicherungen der Darlehensnehmerin

Die Darlehensnehmerin erklärt bei Unterzeichnung, rechtswirksam gegründet und zum Abschluss des Vertrags befugt zu sein. Sie erklärt ferner, nach ihrem Kenntnisstand über die für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb erforderlichen Rechte an FiscusPilot zu verfügen und keine anderweitige Sicherung an diesen Rechten bestellt zu haben.

9. Verfügungen und wesentliche Veränderungen

Außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs dürfen wesentliche Softwarerechte, Unternehmensteile und Kundenbestände nur mit vorheriger Zustimmung der Bank veräußert oder belastet werden. Übliche Kundenlizenzen und Pflegeverträge bleiben zulässig, sofern sie zu marktgerechten Bedingungen geschlossen werden.

10. Kündigungsereignisse

Die Bank kann aus wichtigem Grund kündigen, insbesondere bei länger als 15 Bankarbeitstage ausstehenden Zahlungen, wesentlichen unrichtigen Angaben, nicht geheilten Vertragsverletzungen, Zahlungseinstellung oder Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Soweit eine Abhilfe möglich ist, wird grundsätzlich eine Frist von zehn Bankarbeitstagen gesetzt.

11. Mitteilungen

Vertragsmitteilungen sind an workout@rhenus-kreditbank.example beziehungsweise finance@kurpfalz-taxware.example zu richten; Kündigungen und Sicherheitenfreigaben bedürfen der gesetzlichen oder vertraglich vereinbarten Form. Adressänderungen sind unverzüglich mitzuteilen.

12. Schlussbestimmungen

Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist, soweit zulässig, Mannheim. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen mindestens der Textform, soweit nicht eine strengere Form vorgeschrieben ist. Anlagen 1 bis 4 sind Vertragsbestandteil.

13. Unterschriften

Mannheim, 15.03.2023 — Rhenus Kreditbank AG, Silke Brandt und Beate Abele, jeweils handschriftlich unterzeichnet.

Heidelberg, 15.03.2023 — Kurpfalz Taxware GmbH, Martin Reuter, handschriftlich unterzeichnet. Der Scan enthält die Paraphen aller Unterzeichnenden auf den Anlagen 1 bis 4.